



Nr. 236 Kabinettsitzung vom 21. April 1921, 16.30 Uhr, im Reichstagsgebäude.

R 43 I/1367, Bl. 111–112

Anwesend: Fehrenbach, Heinze, Simons, Wirth, Geßler, Scholz, Brauns, v. Raumer, Giesberts, Groener; StS Müller, Lewald, v. Haniel, Walther; MinDir. Heilbron; MinR Brecht; außerdem zu P. 2: Präs. Syrup; MinR Weigert, Ernst, Knöner; ORegR Greiner; RegR Kummerow, Schlotter; zu P. 3: MinDir. v. Schlieben, Ronge; MinR Kühnemann; zu P. 4: StS Zapf; MinDir. Denhard; VLegR v. Friedberg; zu P. 5: MinR Cuntze; Protokoll: MinR Wever.

Beginn: 16:30

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. *Regelung der aus dem Rückfall der ehemed militärischen Grundstücke gemäß § 7 des Reichsgesetzes vom 25. Mai 1873 sich ergebenden Fragen. [...]*
2. *Entwurf eines Arbeitsnachweisgesetzes.*
3. *Einführung einer Altersgrenze für Reichsbeamte. [...]*
4. *Mitwirkung der deutschen Zollbeamten an der Durchführung der wirtschaftlichen Sanktionen.*
5. *Fortsetzung der Viehlieferungen an die Entente.*

1. Regelung der aus dem Rückfall der ehemed militärischen Grundstücke gemäß § 7 des Reichsgesetzes vom 25. Mai 1873 sich ergebenden Fragen. [...]

2. Entwurf eines Arbeitsnachweisgesetzes ¹.

Nach einleitenden Ausführungen des *Reichsarbeitsministers* wurde der Entwurf besprochen. Der *Reichspostminister* machte geltend, daß insbesondere für seine Verwaltung es bedenklich sein könne, wenn ein Benutzungszwang des Arbeitsnachweises für die Anwerbung von Arbeitern vorgeschrieben sei. Er bat gegebenenfalls um eine Klarstellung in den Ausführungsbestimmungen, daß unter Umständen Ausnahmen zulässig seien. Der *Reichsarbeitsminister* entgegnete, daß der § 50 nur eine Meldepflicht statuieren, so daß die Bedenken des Reichspostministers wohl behoben seien

¹ Diesen GesEntw. hatte der RArbM am 19.3.1921 dem StSRkei übersandt und um Vorlage beim Kabinett gebeten (R 43 I/2026, Bl. 130). Das Arbeitsnachweisgesetz sollte den gesamten Arbeitsmarkt der öffentlichen Kontrolle unterstellen und einheitlich regeln. Zum Bereich des Arbeitsnachweises sollte die Arbeitsvermittlung und die Mitwirkung bei der Arbeitslosenversicherung gehören. Ferner war geplant, auch die Berufsberatung und die Lehrstellenvermittlung den Arbeitsnachweisen zu überstellen (Entw. eines Arbeitsnachweisgesetzes, R 43 I/2026, Bl. 138–195).

². Der *Vertreter des Reichsfinanzministeriums* bat, schon heute einen Kabinettsbeschluß dahin zu fassen, daß für die mit dem 31. Dezember 1930 vorgeschriebene Aufhebung der gewerblichen Stellenvermittlung von Reichs wegen eine Entschädigung nicht gezahlt werden solle ³. Das Kabinett beschloß demgemäß. Der Vertreter des Reichsfinanzministeriums erklärte ferner, daß er sich mit der in § 66 vorgesehenen Aufbringung der Kosten einverstanden erklären könne, wenn die Arbeitslosenversicherung alsbald eingeführt würde ⁴. Der *Reichsarbeitsminister* erklärte, daß die Angelegenheit beschleunigt zum Abschluß gebracht werden solle. Der *Reichswirtschaftsminister* wünschte entsprechend den Vorstellungen des Deutschen Städtetages den Einfluß der Gemeinden in den unteren Verwaltungsinstanzen zu verstärken und ihn in Einklang mit dem Verhältnis der Kostentragung zu bringen. Der *Präsident des Reichsamts für Arbeitsvermittlung* wies auf § 7 hin, in dem diesem Wunsche Rechnung getragen sei ⁵. Nach weiteren kurzen Erörterungen wurde dem Entwurf zugestimmt. Der *Reichsarbeitsminister* wird das Weitere veranlassen ⁶.

3. Einführung einer Altersgrenze für Reichsbeamte. [...]

4. Mitwirkung der deutschen Zollbeamten an der Durchführung der wirtschaftlichen Sanktionen.

Staatssekretär Dr. Lewald machte kurz Mitteilung von dem Inhalt des Schreibens des Reichsministers des Innern vom 16. April 1921 ⁷. Er war der Auffassung, daß eine bestimmte Weisung ergehen müsse. Der *Reichsminister der Finanzen* stellte zur Erwägung, ob es heute noch richtig sei, die seinerzeit beschlossenen Richtlinien einzuhalten ⁸. Der *Reichsarbeitsminister* gab der Auffassung Ausdruck, daß man die Sanktionen im Rheinland nicht durch den Widerstand der Beamten überwinden könne. Wollte man jetzt die Beamten zurückziehen, so würde man damit nur französischen Beamten die Plätze freimachen. Der *Reichswirtschaftsminister* wies auf die früheren Beschlüsse des Kabinetts hin und war der Auffassung, daß man auf keinen Fall ausdrücklich und generell bestimmen dürfe, daß die Beamten sich in den Dienst der Sanktionen stellen sollten. Der *Reichsverkehrsminister* empfahl klare Stellungnahme. Der *Reichsminister des Auswärtigen* erklärte, daß er vom Standpunkt

² Der § 50 des GesEntw. gab den obersten Landesbehörden das Recht, eine Meldepflicht der Arbeitgeber für alle bei ihnen vorhandenen offenen Stellen einzuführen. In der Begründung zum GesEntw. war jedoch ausdrücklich festgelegt, daß ein Benutzungszwang des Arbeitsnachweises damit nicht bestand (R 43 I/2026, Bl. 170 und 190).

³ Gemäß § 49 des GesEntw. sollte die gewerbsmäßige Stellenvermittlung mit dem 31.12.1930 aufhören. Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes sollte eine neue Erlaubnis zum Betrieb eines Stellenvermittlers nicht erteilt werden und eine bestehende Erlaubnis nicht verlängert werden (R 43 I/2026, Bl. 146).

⁴ Nach § 66 des GesEntw. sollten bis zum Inkrafttreten des Arbeitslosenversicherungsgesetzes die Kosten für die Arbeitsnachweise von den Gemeinden und Gemeindeverbänden, für die Landesämter von den Ländern und für das Reichsamt vom Reich getragen werden. Die Landesämter waren dabei die Aufsichts- und Beschwerdeämter gegenüber den Arbeitsnachweisen, während das Reichsamt die Aufsichts- und Beschwerdestelle gegenüber den Landesämtern war (R 43 I/2026, Bl. 149).

⁵ Nach § 7 des GesEntw. waren die Gemeinden und Gemeindeverbände berechtigt, in die Verwaltungsausschüsse der Arbeitsnachweise Vertreter zu entsenden. Diese hatten jedoch nur beratende Stimme. Sie mußten jederzeit auch außerhalb der Tagesordnung gehört werden und konnten Auskunft über alle Angelegenheiten der Arbeitsnachweise verlangen (R 43 I/2026, Bl. 139).

⁶ Siehe dazu weiter den „Entw. eines Arbeitsnachweisgesetzes“, RT-Drucks. Nr. 3148 und zu 3148, Bd. 370. Seine abschließende Regelung erfuhr der Arbeitsnachweis im „Arbeitsnachweisgesetz. Vom 22. Juli 1922“, RGBl. 1922, I, S. 657 f.

⁷ Mit einem Anschreiben vom 16. 4. hatte der RIM dem RK die Abschrift eines Schreibens des Bayer. StKom. für die Pfalz, von Winterstein, vom 15. 4. übersandt, in dem dieser erneut die Frage der Mitwirkung der dt. Zollbeamten bei der Durchführung der Sanktionen aufwarf. Von Winterstein erklärte in diesem Schreiben, daß die Gefahr bestehe, daß die Irko neben der Zollverwaltung weitere Zweige der Staatsverwaltung übernehmen würde. Sollte die RReg. auch dann noch an dem Kabinettsbeschluß vom 22. 3. festhalten, der den dt. Beamten den Übertritt in die Dienste der Irko verbot (s. Dok. Nr. 213, P. 7a), so würde dies zu einem Zusammenbruch der gesamten Verwaltung führen. Die Folgen hätte allein die Bevölkerung des besetzten Gebietes zu tragen. Von Winterstein bat, unter diesen Umständen die Möglichkeit einer Revision des Beschlusses der RReg. erneut zu prüfen. In seinem Anschreiben erklärte der RIM, daß die hier gegebenen Gesichtspunkte von grundlegender Bedeutung seien. Eine erneute Beratung dieser Angelegenheit im Kabinett erscheine dringend erwünscht (R 43 I/182, Bl. 12–20).

⁸ Siehe Dok. Nr. 213, P. 7a.

seiner Politik ein Interesse daran hätte, den Gegnern bei der Durchführung der Sanktionen nicht zu helfen. Falls aber aus Gründen der Rücksicht auf die inländische Bevölkerung eine Abschwächung des bisher eingenommenen Standpunktes notwendig sei, so würde er sich fügen, bäte jedoch aber, die amtliche Stellung zu wahren. Es wurden darauf noch von verschiedenen Seiten Ausführungen zu der Angelegenheit gemacht. Schließlich wurde beschlossen, die Frage, insbesondere hinsichtlich der Forderung einer an die Beamten zu erlassenden Weisung, am Freitag, den 22. April 1921, vormittags 9½ Uhr, im Reichsfinanzministerium unter Beteiligung von Vertretern des Auswärtigen Amts, des Reichsverkehrsministeriums und des Reichsschatzministeriums zu erörtern ⁹.

5. Fortsetzung der Viehlieferungen an die Entente ¹⁰.

Ministerialrat Cuntze wies darauf hin, daß die Reparationskommission auf die ihr gewordene Mitteilung, die Regierung wolle nicht mit den Viehlieferungen beginnen, so lange nicht der Preis festgestellt sei, erklärt habe, nach § 17 Annex II vorgehen zu wollen ¹¹, falls die Regierung ihren Beschluß nicht ändere. Das Wiederaufbauministerium trage Bedenken, auch nur die Vorbereitung der Viehlieferung vorzunehmen, weil die Frage der Preisfestsetzung auch für die anderen Lieferungen – Holz usw. – von ausschlaggebender Bedeutung sei. Es schlage daher vor, der Reparationskommission zu erklären, daß die Regierung mit der Vorbereitung der Lieferungen beginnen wolle, wenn die Reparationskommission mindestens sich bereit erkläre, die nachgewiesenen Selbstkosten zu erstatten. Von verschiedenen Seiten wurde mit Rücksicht auf die augenblickliche Lage und auf die zweifelhafte Rechtslage der Vorschlag des Wiederaufbauministeriums bemängelt, wenn auch andererseits nicht verkannt wurde, daß ein Eingehen auf die Forderungen Konsequenzen für andere Lieferungen haben könne. Der *Reichsarbeitsminister* empfahl, in der jetzigen Situation sich mit der Lieferung einverstanden zu erklären und die Vorbereitungen dafür zu treffen, aber gleichzeitig einen Protest einzureichen, durch den klargestellt würde, daß wir mindestens die Bezahlung unserer Gestehungskosten erwarten müßten. Es wurde schließlich über den Vorschlag des Reichsministeriums für Wiederaufbau abgestimmt, der gegen zwei Stimmen abgelehnt wurde ¹².

⁹ Auf dieser Sitzung wurde eine Entschlieung der RReg. formuliert, in der diese noch einmal gegen die Verpflichtung dt. Beamter zur Durchfhrung der Sanktionen Verwahrung einlegte. Die RReg. erklrte jedoch, da den Zollbeamten, die unter dem Zwang der Verhltnisse in den Dienst der Irko treten wrden, daraus kein Vorwurf gemacht werden wrde. Diese Entschlieung wurde dem WTB zur Verffentlichung bersandt (RFM an den StSRkei am 7.5.1921, R 43 I/182, Bl. 160).

¹⁰ In der Frage der Viehlieferungen hatte das Kabinett in seiner Sitzung vom 6.4.1921 beschlossen, der Repko gegenber die Lieferungen zuzugestehen, falls diese sich verpflichtete, den Weltmarktpreis oder zumindest die dem Dt. Reich jeweils entstandenen Selbstkosten gutzuschreiben. Siehe dazu Dok. Nr. 229, P. 2. Der Repko war eine entsprechende Mitteilung der RReg. inzwischen zugegangen.

¹¹ Nach § 17 der Anlage II zu Teil VIII VV hatte die Repko dt. Versumnisse bei der Wiedergutmachung unverzglich den beteiligten all. Mchten anzuzeigen. Gleichzeitig hatte die Repko vorzuschlagen, welche Manahmen gegen Dtld. ergriffen werden sollten.

¹² Anschlieend wurden die Viehlieferungen an die Alliierten wiederaufgenommen. Eine Regelung der Preisfrage erfolgte bis zum 10.1.1922 nicht (Durchfhrung des Versailler Vertrages vom 10.1.1920 bis 10.1.1922, amtl. Druckschrift, Berlin 1922, S. 44).

Zitierhinweis

Nr. 236 Kabinettsitzung vom 21. April 1921, 16.30 Uhr, im Reichstagsgebäude. in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Fehrenbach, bearb. von Peter Wulf, 1972, S. 645–648 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/feh-D236>